

ORIGINAL

RECIBIDO ABR13'26AM11:17

TRAMITES Y RECORDS SENADO PR

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{na.} Asamblea
Legislativa

3^{ra.} Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 937

INFORME NEGATIVO CONJUNTO

13 de abril de 2026

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisión de Ciencia, Tecnología e Inteligencia Artificial y la Comisión de Agricultura del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración de la **Proyecto del Senado 937**, no recomienda a este Alto Cuerpo su aprobación.

ALCANCE DE LA MEDIDA

Para crear la Ley para el Uso Ético de Inteligencia Artificial en la Agricultura Sostenible de Puerto Rico; establecer un marco regulatorio para el despliegue ético de herramientas de IA en prácticas agrícolas; crear un programa de certificación gratuita administrado por el Departamento de Agricultura; promover la optimización de recursos hídricos, predicción de cosechas y reducción de insumos químicos; y para otros fines relacionados.

INTRODUCCIÓN

El Proyecto del Senado 937 propone crear la "Ley para el Uso Ético de Inteligencia Artificial en la Agricultura Sostenible de Puerto Rico", con el propósito de establecer un marco regulatorio para la utilización de herramientas de inteligencia artificial en el sector agrícola, así como implantar un programa de certificación administrado por el Departamento de Agricultura. La medida surge en un contexto en el que se reconoce el potencial de las tecnologías emergentes para atender retos estructurales del sector agrícola, tales como la optimización de recursos, la predicción de cosechas y la reducción del uso de insumos químicos.

No obstante, como parte del proceso de evaluación legislativa, la Comisión de Ciencia, Tecnología e Inteligencia Artificial del Senado de Puerto Rico solicitó y examinó

los memoriales explicativos de las agencias concernidas, a saber, la Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS) y el Departamento de Agricultura. Del análisis de dichos memoriales surgen planteamientos significativos en torno a la viabilidad administrativa, técnica y fiscal de la medida, así como señalamientos sobre la delimitación de competencias entre las agencias y la ausencia de estructuras claras para su implementación.

A la luz de estos planteamientos, la Comisión procede a evaluar la medida no solo en función de su intención legislativa, sino también considerando su coherencia con el marco institucional vigente y su capacidad real de ejecución. En ese contexto, los comentarios de las agencias consultadas resultan determinantes para auscultar el alcance práctico de la propuesta y las implicaciones que tendría su aprobación en la gestión gubernamental y en el sector agrícola de Puerto Rico.

ANÁLISIS DE LA MEDIDA

Atendiendo su responsabilidad y deber ministerial en el estudio y evaluación del presente Proyecto, la Comisión de Ciencia, Tecnología e Inteligencia Artificial del Senado de Puerto Rico analizó los memoriales explicativos recibidos por parte de Puerto Rico Innovation and Technology Services y el Departamento de Agricultura, de estos se desprende la posición expuesta de las instrumentalidades consultadas:

PUERTO RICO INNOVATION AND TECHNOLOGY SERVICES

La Puerto Rico Innovation and Technology Services (PRITS) comparece ante la Comisión para presentar su memorial explicativo en torno al Proyecto del Senado 937, el cual propone establecer un marco regulatorio para el uso ético de inteligencia artificial en la agricultura sostenible en Puerto Rico. En términos generales, la agencia reconoce y favorece las iniciativas dirigidas a promover la adopción responsable de herramientas digitales y el fortalecimiento del sector agrícola mediante el uso de tecnologías emergentes.

No obstante, PRITS delimita su rol conforme al marco legal vigente, señalando que sus funciones se circunscriben al desarrollo de la política pública en materia de innovación y tecnología, así como al establecimiento de estándares y gobernanza de sistemas de información dentro del ámbito gubernamental. En ese sentido, enfatiza que no tiene facultades para la regulación sectorial ni para la administración de programas sustantivos en áreas productivas como la agricultura.

La agencia observa que el proyecto asigna la responsabilidad de implantación al Departamento de Agricultura, sin conferirle a PRITS funciones directas en la ejecución del marco regulatorio propuesto. Sin embargo, identifica una deficiencia en la medida al señalar que esta hace referencia a estándares de protección de datos basados en una legislación que no existe de forma uniforme en el ordenamiento jurídico vigente, lo que, a su juicio, requiere una aclaración legislativa para viabilizar su implantación.

Como recomendación, PRITS indica que corresponde al Departamento de Agricultura evaluar la necesidad, alcance y viabilidad de establecer un marco legal de esta naturaleza en el sector agrícola. Asimismo, reitera su disposición de colaborar como asesor técnico en aspectos relacionados con interoperabilidad, integración de sistemas y estándares de seguridad digital, en la medida en que dichas funciones se alineen con sus competencias legales.

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

Wan
OK
El Departamento de Agricultura del Gobierno de Puerto Rico comparece para expresar su postura sobre el Proyecto del Senado 937, el cual propone crear un marco regulatorio ético para el uso de inteligencia artificial en la agricultura sostenible y establecer un programa de certificación administrado por dicha agencia. El Departamento reconoce la importancia de promover la innovación tecnológica y el uso responsable de herramientas emergentes en el sector agrícola; sin embargo, sostiene que la medida, según redactada, presenta limitaciones fiscales, operacionales y técnicas que dificultan su implantación efectiva.

En su análisis, el Departamento señala que la medida parte de la premisa de que no generará impacto fiscal inicial y que podrá financiarse mediante fondos federales, alianzas privadas y donaciones. No obstante, advierte que no existe garantía de disponibilidad ni recurrencia de estos fondos, particularmente aquellos sujetos a procesos competitivos federales, y que las alianzas o donaciones no constituyen fuentes estructurales ni previsibles para sostener un programa regulatorio continuo.

Además, el Departamento expone que actualmente opera bajo limitaciones presupuestarias significativas y con recursos humanos y técnicos limitados, lo que le imposibilita asumir las responsabilidades que impone la medida, tales como auditorías éticas, evaluaciones técnicas de algoritmos, certificación de herramientas, capacitación masiva a agricultores y fiscalización continua. Añade que las funciones técnicas que propone la medida requieren peritaje especializado en áreas como ciencia de datos, ciberseguridad y auditoría tecnológica, capacidades que no forman parte de su estructura operacional actual.

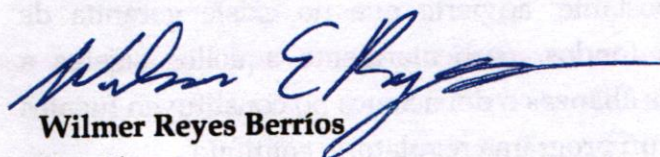
La agencia también plantea que los sistemas de inteligencia artificial presentan limitaciones prácticas en el contexto agrícola local, incluyendo la variabilidad climática, la falta de uniformidad en los resultados y la dificultad de establecer métricas rígidas aplicables a todos los escenarios agrícolas. Asimismo, advierte que un marco regulatorio rígido podría quedar obsoleto rápidamente ante la evolución constante de estas tecnologías y podría afectar la competitividad del sector agrícola frente a otras jurisdicciones.

En consecuencia, el Departamento concluye que la medida carece de asignación presupuestaria real y recurrente, impone responsabilidades técnicas que exceden su capacidad institucional y podría generar efectos adversos en la innovación y competitividad agrícola. Por ello, recomienda que el Proyecto del Senado 937 no sea aprobado en su forma actual, aunque expresa su disposición de colaborar en el desarrollo de alternativas viables que promuevan la innovación agrícola de manera gradual y fiscalmente responsable.

CONCLUSIÓN

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisión de Ciencia, Tecnología e Inteligencia Artificial y la Comisión de Agricultura del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración, tienen a bien presentar ante este Alto Cuerpo el Informe Negativo sobre el **Proyecto del Senado 937**, recomendando que el proyecto no sea aprobado.

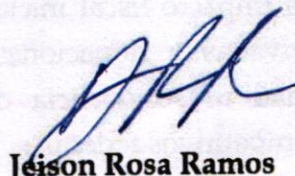
Respetuosamente sometido,



Wilmer Reyes Berrios

Presidente

Comisión de Ciencia, Tecnología
e Inteligencia Artificial



Jeison Rosa Ramos

Presidente

Comisión de Agricultura